



CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d'Oro

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE**

Numero 35 del 16/04/2026

OGGETTO: MOZIONE: Revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **sedici** del mese di **Aprile** alle ore **18:30**, nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto, in **Prima** convocazione - sessione **straordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all'appello nominale in seduta e da remoto risultano presenti i seguenti consiglieri:

NOMINATIVO	Presente	NOMINATIVO	Presente
CASTRATARO PIERO	Si	BOTTIGLIERI COSMO	Si
SARDELLI SERGIO	Si	FERRI SARA	Si
PAOLINO NICOLINO	Si	BATTISTA SARA	Si
OLIVIERI GABRIELE	No	FABRIZIO RAIMONDO	No
MONTAQUILA MARILENA	Si	DALL'OLIO LINDA	Si
FAVA PAOLO	Si	PIETRANGELO CESARE	No
ANGELONE MARIALUISA	Si	DI PERNA PIETRO PAOLO	Si
ALTOPIEDI LUIGIA	Si	KNIAHYNICKI EUGENIO	No
APPUGLIESE ROSANNA	Si	TEDESCHI COSMO	No
CEFALOGGI FABIO	Si	CHIAACCHIARI DOMENICO	Si
DI LOLLO STEFANO	Si	DI LUOZZO VINCENZO	Si
PANICO ALESSIA	Si	FALCIONE CLAUDIO	No
TOTO FABIO	No	MATTICOLI MARIA ANTONELLA	No
AMENDOLA MARCO	Si	CALENDA FILOMENA	No
FERRANTE MARILENA	Si	BARONE ELVIRA	No
PANICCIA ALEX	Si	MANCINI GIOVANCARMINE	Si
DI ROLLO ANDREA	Si		

Presenti: 23 Assenti: 10

Il Presidente Del Consiglio **AVV. SERGIO SARDELLI** constatato il numero legale degli intervenuti, per la validità dell'adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Partecipa Il Segretario Generale **DOTT.SSA FRANCESCA BASTA**
Partecipa da remoto il consigliere Di Lollo.

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno e poi lascia la parola al Sindaco per illustrare la mozione seguono gli interventi dei consiglieri prenotatisi al dibattito. Tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta cui si fa espresso rinvio.
INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Proposta di CC n. 41 del 13/04/2026
UDITO il Sindaco relatore dell'argomento
UDITI i consiglieri intervenuti al dibattito

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione

sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate

nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa

doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri - il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto - ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della

fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, che rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come *made in Italy*, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'**origine** non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, 1° comma;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

VISTO l'esito della votazione elettronica proclamata dal Presidente del Consiglio come appresso:

Presenti aventi diritto di voto: 23, votanti: 23

Votazione

Favorevoli 23 (Ferri Sara, Sardelli Sergio, Paniccia Alex, Di Lollo Stefano, Amendola Marco, Fava Paolo, Mancini Giovancarmine, Appugliese Rosanna, Bottiglieri Cosmo, Dall'Olio Linda, Montaquila Marilena, Di Luozzo Vincenzo, Angelone Marialuisa, Panico Alessia, Chiacchiari Domenico, Cefalogli Fabio, Paolino Nicolino, Altopiedi Luigia, Battista Sara, Castrataro Piero, Ferrante Marilena, Di Rollo Andrea, Di Perna Pietro Paolo)

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

DI IMPEGNARE il Sindaco affinché:

-
- si attivi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni), perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali euro unitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n.1169/ 2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;
 - intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;
 - solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;
-

Il Presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AVV. SERGIO SARDELLI
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCESCA BASTA
(sottoscritto digitalmente)
